

1502279-60.2022.8.26.0535

Classe: Inquérito Policial

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gilberto Azevedo de Moraes Costa

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/11/2022

... - Assunto

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

Rodrigo Corvino

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gilberto Azevedo de Moraes Costa

Rodrigo Corvino, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, c.c. art. 40, VI, ambos da Lei 11.343/06, porque, em 22 de setembro de 2022, por volta das 14:00h, na Estrada Água ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

6ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos - SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502279-60.2022.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502279-60.2022.8.26.0535

Classe - Assunto

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

Rodrigo Corvino

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gilberto Azevedo de Moraes Costa

Rodrigo Corvino, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, c.c. art. 40, VI, ambos da Lei 11.343/06, porque, em 22 de setembro de 2022, por volta das 14:00h, na Estrada Água Chata, 200, em Guarulhos, agindo em concurso com o adolescente João Vitor de Oliveira Marques, mantinha em depósito e trazia consigo, para fins de venda e entrega a consumo de terceiros, substâncias entorpecentes, quais sejam, maconha, dividida em 62 porções individuais, com peso líquido total de 81 gramas, e cocaína, dividida em 152 porções individuais, com peso líquido total de 89,2, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo a denúncia, policiais civis, em campanha pelo local, visualizaram o denunciado recepcionando usuários e recebendo dinheiro e, na sequência, o adolescente entregando entorpecentes, o que ensejou a abordagem. O adolescente trazia, dentro de uma sacola plástica, 152 invólucros de maconha e 62 porções de maconha; o acusado possuía R\$16,00 em notas trocadas. Indagados, ambos admitiram que exerciam conjuntamente a traficância; o acusado fazia a triagem, recebia o dinheiro e autorizava a venda; o adolescente tinha como função entregar a droga ao comprador.

O acusado foi notificado (fls. 106/107), apresentou defesa prévia e a denúncia foi recebida em audiência. Durante a instrução, duas pessoas foram ouvidas, procedendo-se também ao interrogatório. Após, superada a fase de diligências, as partes passaram às alegações finais. O Ministério Público se manifestou pela condenação

por tráfico. A defesa postulou a absolvição e apresentou teses subsidiárias.

É o relatório.

D E C I D O

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de apreensão (fl. 17), bem como pelo laudo toxicológico (fls. 95/97).

Os policiais civis contaram no procedimento inquisitivo (fls. 15/16) e no contraditório que, em campanha, visualizaram o réu e o adolescente efetuando típicos atos da traficância. Disseram que o acusado recepcionava os usuários, recebia os valores e os encaminhava ao adolescente, que entregava os entorpecentes. Disseram que, realizada a abordagem, constataram que o acusado trazia a quantia de R\$16,00 em notas trocadas e o adolescente possuía 152 invólucros de cocaína e 62 porções de maconha dentro de uma sacola plástica. Acrescentaram que, indagados informalmente, ambos confessaram a traficância dizendo que o réu fazia a triagem e recebia o dinheiro e o adolescente entregava as drogas ao usuário.

Extrajudicialmente (fl. 14), o réu permaneceu em silêncio. Em audiência, disse que foi ao local dos fatos para comprar drogas do adolescente, quando então foi preso e acusado de tráfico.

Respeitado entendimento diverso, é possível acolher a versão do denunciado. O menor não confessou nem delatou o réu (fl. 21) e os policiais não souberam descrever as características daqueles que teriam ido ao local efetuar a compra de tóxico.

Caso o denunciado figurasse como vendedor e tivesse atendido mais de um consumidor, provavelmente haveria mais dinheiro em seu poder. Ocorreu, porém, o encontro de R\$16,00, e tal montante torna plausível a versão apresentada em interrogatório, no sentido de que o dinheiro se destinava à aquisição de uma porção para consumo pessoal.

É possível que, em razão do movimento de pessoas, os servidores tenham se confundido e concluído que o acusado estava a realizar a venda. Diante do panorama frágil, mais prudente se mostra a absolvição.

Isto posto, julgo improcedente esta ação penal e, em consequência, absolvo o acusado Rodrigo Corvino da imputação que lhe foi deduzida nestes autos, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Expeça-se alvará de soltura clausulado. Após o trânsito em julgado, feitas as anotações de praxe, arquivem-se. P.R.I.C. Guarulhos, 23 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA